

**CỤC THUẾ
THUẾ TỈNH QUẢNG TRỊ**

Số: 1585 /QTR-QLDN2
V/v: Trả lời chính sách thuế

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Trị, ngày 24 tháng 9 năm 2025

Kính gửi: Công ty TNHH MTV LV Thành Lợi
Địa chỉ: 163 Tôn Thất Thuyết, Phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Trả lời văn bản số 01/CVTL ngày 10/9/2025 của Công ty TNHH MTV LV Thành Lợi (Công ty) vướng mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu. Căn cứ các quy định pháp luật về thuế GTGT, Thuế tỉnh Quảng Trị có ý kiến như sau:

- Tại khoản 1, Điều 29 Nghị định số 181/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế GTGT quy định:

“Điều 29. Hoàn thuế đối với xuất khẩu

1. Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý, trừ trường hợp hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu sang nước khác. Trong đó:

...

b) Hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu sang nước khác là hàng hóa do cơ sở kinh doanh nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam sau đó trực tiếp xuất khẩu hoặc ủy thác xuất khẩu, không bao gồm hàng hóa là nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu.”

- Tại khoản 4, Điều 37 Nghị định số 181/2025/NĐ-CP quy định:

“Điều 37. Điều kiện hoàn thuế giá trị gia tăng

Cơ sở kinh doanh thuộc trường hợp hoàn thuế quy định tại Mục này phải đáp ứng điều kiện sau đây:

4. Tại thời điểm cơ sở kinh doanh nộp hồ sơ hoàn thuế, cơ sở kinh doanh thuộc trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng, có số thuế giá trị gia tăng đầu vào đáp ứng đầy đủ điều kiện hoàn thuế theo quy định tại Mục này và tuân thủ các quy định về khai thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, lập hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đối với từng trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng và gửi đến cơ quan thuế có thẩm quyền tiếp nhận. Cơ quan thuế phân loại hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng thuộc diện hoàn thuế trước hoặc kiểm tra trước hoàn thuế và giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.”

- Tại khoản 1; điểm a, b khoản 2 Điều 38 Nghị định 181/2025/NĐ-CP quy định:

“Điều 38. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

2. Nghị định này thay thế:

a) Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.

b) Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP.”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp có số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu, thì kể từ ngày 01/7/2025 (ngày Nghị định 181/2025/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu không thuộc trường hợp được hoàn thuế GTGT, cụ thể như sau:

- Không được hoàn thuế GTGT đối với số thuế GTGT không được hoàn theo Thông báo số 6528/TB-CT ngày 26/11/2019 của Cục Thuế tỉnh Quảng Trị (nay là Thuế tỉnh Quảng Trị).

- Đối với số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu phát sinh từ 01/01/2021 đến 31/12/2024 nhưng doanh nghiệp nộp hồ sơ hoàn thuế từ ngày 01/7/2025 thì chịu điều chỉnh theo quy định tại Nghị định 181/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ và không thuộc trường hợp được hoàn thuế GTGT.

Thuế tỉnh Quảng Trị trả lời đề Công ty TNHH MTV LV Thành Lợi được biết và thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng NVDTPC;
- Phòng Kiểm tra số 2;
- Trang thông tin điện tử ngành Thuế;
- Lưu: VT, QLDN2. (5b)

**KT. TRƯỞNG THUẾ TỈNH
PHÓ TRƯỞNG THUẾ TỈNH**



Nguyễn Quang Ủy